

1502317-57.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SANTO ANDRÉ

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03 - Santo André-SP - CEP 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502317-57.2022.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2320146/2022 - DISE-DEL.SEC.SANTO ANDRE, JQ80101/2022 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE

Autor :

Justiça Pública

Indiciado:

DANIEL FELIPE ALMEIDA ZOCCHI

Réu Preso

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou DANIEL FELIPE ALMEIDA ZOCCHI, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, , porque no dia 23/11/2022, por volta das dez horas e trinta minutos, na Avenida Queiroz Filho, 2800, Vila Suíça, nesta cidade, qualificado nas fls. 05, transportava, para entrega ao consumo de terceiros, 282,21 gramas de "Cannabis sativa L", acondicionados em 120 porções; 45,73 gramas de cocaína na forma de "crack", acondicionados em 200 invólucros; 132,63 gramas de cocaína na forma de "crack", acondicionados em 600 invólucros; 150,37 gramas de cocaína na forma de "crack", acondicionados em 300 invólucros; e 665ml de lança perfume, acondicionados em 20 invólucros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, laudo de constatação de fls. 15/18 e laudo do exame químico-toxicológico a ser juntado oportunamente.

Eis a descrição dos fatos contida na denúncia: segundo o apurado, policiais civis realizavam diligências em viatura descaracterizada, e fizeram campana em conhecido ponto de tráfico de drogas na comunidade da Kibon. Após aproximadamente uma hora, os policiais avistaram o indiciado, na condução do veículo GM/Celta, placas DMS 2J77, que já era objeto de investigação, entrando e saindo logo em seguida da comunidade, e passaram a acompanhá-lo. Os policiais abordaram o indiciado na Av. Queiroz Filho e, no interior do veículo, encontraram um caderno com anotações referentes à contabilidade do tráfico. Dentro do forro da lateral do banco traseiro do automóvel, do lado do motorista, localizaram duas sacolas plásticas, as drogas acima descritas, bem como a quantia de R\$ 1.400,00, identificada com um papel indicando mencionado valor (fls. 12). Com o indiciado, os policiais encontraram dois aparelhos de telefonia celular. DANIEL admitiu que transportava a droga para abastecer pontos de venda da região. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento, a localização de dinheiro, bem como de anotações do tráfico e as circunstâncias da prisão, demonstram que as substâncias se destinavam ao comércio.

O réu foi notificado (fls.102), apresentou defesa preliminar (fls.113/114) denúncia foi recebida em audiência.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas testemunhas e em seguida, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais, oralmente.

É o que basta relatar.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia.

Não há preliminares a apreciar. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade do crime constante da denúncia está provada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 1), termo de ocorrência (fls. 6/9), auto de exibição e apreensão (fls.1011), laudo de exame químico toxicológico (fls. 97/101 e 86/91), laudo pericial de fls. 86/91, bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria do acusado em relação a tais crimes também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal.

A testemunha Carlos disse há um Inquérito Policial que tramita perante a 3ª Vara Criminal de Santo André. E visa apurar o tráfico na comunidade "Kibon". Uma pessoa utilizava-se um veículo de acordo com as características do carro do acusado. No dia 23/11, fazendo monitoramento no local e ao veículo, planejou uma forma de abordagem. Estava junto com Cristiano usando viatura descaracterizada. Viu o réu chegando com o veículo e logo após, saiu. Acompanhou o réu até que na Avenida Queiroz Filho foi solicitada a parada. Ele atendeu a parada. Foi abordado e na conversa inicial ele admitiu que transportava entorpecente. E na unidade foi localizado a droga e R\$ 1.400,00, junto tinha um adesivo e anotação do valor. Nunca havia abordado Daniel, mas ele já estava sendo investigado perante a 3ª Vara Criminal. Ele disse que levava a droga para outros pontos. Foi deferido perante a 3ª Vara Criminal mandado de busca e apreensão na residência dele, mas nada foi encontrado. Ele faz parte junto com outros de pessoas que promovem o tráfico nesta cidade. Ele foi informado do direito ao silêncio. Na abordagem ao réu estavam presentes Cristiano e César. Não arrolou testemunhas. A droga estava dentro do veículo, na parte lateral do passageiro traseiro, atrás do motorista. A droga foi localizada no local, mas só foi retirada na Delegacia.

A testemunha Cesar afirmou que a investigação iniciou dois meses antes da abordagem. Tinha informação que o veículo Celta entrava e saía da comunidade "Kibon". No dia dos fatos, com viatura descaracterizada ficou próximo da entrada e quando ele saiu começou a seguir o veículo. O réu foi abordado. Entrou no veículo e localizou o entorpecente da parte traseira do veículo. Foi apreendido 2 celulares, 1 caderno com contabilidade, dinheiro que estava em um pacotinho, era a importância de R\$ 1.400,00. O réu disse no caminho para Delegacia que ele abastecia pontos de

venda e tinha pego a droga no morro com os meninos. No local da abordagem, ele foi informado do direito de permanecer em silêncio. Foram tiradas fotos do local em que a droga foi encontrada. O caderno estava no banco de trás. Não sabe informar se todas às vezes em que viu o veículo na comunidade era o réu que o conduzia. Por fim, o réu, em seu interrogatório, aduziu que o caderno apreendido é da banquinha em que trabalha. O primeiro policial não estava no momento da prisão. O segundo estava. Recebeu uma proposta para ir a Santo André buscar um pacote e retornar. Estava retornando quando foi abordado. Foi a primeira vez que vez isso. Sabia que era produto ilícito mas não exatamente que era droga. Os policiais não falaram a respeito do direito ao silêncio.

Como se vê, as testemunhas forneceram depoimentos coesos, firmes e uníssomos no sentido de que o réu praticou a conduta descritas na denúncia. Assim, não há motivo para não considerar os depoimentos dos policiais que descreveram com detalhes as condutas dos réus e como foram as abordagens de cada um deles.

Neste sentido:

Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Condenação acertada. Pena e regime bem fixados. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0013926-39.2016.8.26.0050; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/07/2018; Data de Registro: 02/08/2018).

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES CONCERNENTES À DENÚNCIA ANÔNIMA E À OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. TESES NÃO ENFRENTADAS PELA EG. CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AVALIAÇÃO DA PROVA FEITA PELA CORTE DE ORIGEM E A CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVA. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE DO RÉU SUSTENTADO PELA DEFESA. REINCIDÊNCIA ATESTADA PELA CORTE A QUO. VEDAÇÃO DE VERTICALIZAÇÃO DA PROVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REDUTOR AFASTADO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) V - De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes”. (...) (STJ, AgRg no HC 542882/SP, Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, j. 11.02.2020).

Os laudos químicos-toxicológico (fls. 83/85 e 97/101) constatarem que as substâncias são entorpecentes.

E por fim, o laudo pericial do caderno constatou (fls. 87/91): 1 caderno do tipo brochura, de marca aparente de fabricação Foroni, de capa dura na cor verde com imagem na cor azul e branca, com a inscrição “Among us” e nome “Caroline” manuscrito. O caderno era dotado de folhas de papel branco com pautas de cor azul e de dimensões 275mm (duzentos e setenta e cinco milímetros) de altura x 200mm (duzentos milímetros) de comprimento. Este caderno possuía manuscritos com caracteres alfanuméricos em tinta esferográfica predominantemente nas cores azul e preta nas folhas iniciais e finais, as quais se assemelhavam a apontamentos contábeis, tais como ilustram fotografias abaixo.

Portanto, como se vê, a totalidade da prova oral colhida em juízo é íntegra e coesa, e aponta no sentido de que o réu efetivamente praticou a conduta delituosa descrita na denúncia, tanto que o réu confessa. Ademais, verifica-se que é sabido ser muito difícil no momento da flagrante serem arroladas populares como testemunhas, motivo pelo qual não há que se alegar tal fato.

No mais, o acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude e

de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 59 do Código Penal, e também observado o art. 42 da Lei de Drogas, com relação ao acusado.

Na primeira fase, deixo de majorar a pena base em razão da quantidade de droga, tendo em vista que não se poder aumentar a reprimenda, quando aquela, servirá de lastro para a negativa de incidência da causa especial de diminuição de pena, uma vez que ocorreria "bis in idem". Assim, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias multa.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRIMEIRA E TERCEIRA ETAPAS DO CÁLCULO DA PENA. BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO. NOVA DOSIMETRIA. NECESSIDADE. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO PELA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. No que se refere ao quantum de aumento da pena em razão da interestadualidade do tráfico de drogas, previsto no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, há precedentes desta Corte Superior no sentido de que a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito (HC n. 283.207/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/8/2014). 2. Caso em que ficou configurado o bis in idem, pois a quantidade de droga apreendida foi utilizada tanto para elevar a pena-base quanto para afastar a aplicação da redutora da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 3. Ordem parcialmente concedida apenas para determinar seja feito o cálculo da reprimenda aplicada ao paciente, considerando a quantidade da droga somente em uma etapa da dosimetria, na primeira ou na terceira. (STJ - HC: 477770 SC 2018/0294790-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2019)

Em segunda fase considero a atenuante da confissão espontânea, contudo, a pena já está no patamar mínimo, não podendo ficar aquém de tal patamar nesta fase em consonância com a Sumula 231 do STJ, mantendo-se a pena no mesmo patamar anterior. Na terceira fase da dosimetria, inviável a incidência da causa de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Tóxicos. Para a aplicação do redutor, o dispositivo em apreço exige que o agente seja primário, ostente bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso em apreço, foram apreendidos com o acusado 282,21 gramas de "Cannabis sativa L", acondicionados em 120 porções; 45,73 gramas de cocaína na forma de "crack", acondicionados em 200 invólucros; 132,63 gramas de cocaína na forma de "crack", acondicionados em 600 invólucros; 150,37 gramas de cocaína na forma de "crack", acondicionados em 300 invólucros; e 665ml de lança perfume, acondicionados em 20 invólucros. Ora, a quantidade de droga apreendida é grande, em diversas porções, espécies e ainda foram apreendidos caderno com contabilidade e quantia em dinheiro, o que caracteriza a dedicação a atividade criminosa, impossibilitando a aplicação do redutor.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO- PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 7. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 8. Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para não aplicar o referido redutor estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa - tráfico de drogas -, evidenciado sobretudo pela quantidade de droga apreendida, aliada às circunstâncias da prisão, constando dos autos que além dos entorpecentes (13,16 g

de maconha), foram localizados embalagem plástica com diversos "sacólés" transparentes, lâmina de metal tipo gilete, rolo de plástico, balança de precisão com resquícios de cocaína. Ademais, dias após os fatos relatados na denúncia, o recorrente teria sido novamente preso em flagrante em poder de 5 quilos de maconha. 9. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da supracitada Súmula 7 do STJ. Apelação Criminal nº 1500225-19.2021.8.26.0548 -Voto nº 16724 13 Precedentes. 10. Ficam prejudicados os pedidos de modificação do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pelo não reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado. 11. demais, estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos de reclusão, é inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento de requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal). 12. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1924181/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

(...) Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, são exigidos, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa e que não se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, ao cometer um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 da mencionada lei federal. Na hipótese dos autos, a negativa pela incidência da causa especial de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, deu-se em razão da convicção do julgador, de existir dedicação à atividade criminosa, em face da apreensão de expressiva quantidade de droga, pois mantinha em sua residência, 98,5g de cocaína em pedra, 19,3g de cocaína em pó e 49,5g de maconha, devidamente acondicionadas para a mercancia. Em juízo, o paciente confirmou que a droga era sua e que pretendia revendê-la. Disse que o dinheiro encontrado era oriundo do tráfico de entorpecente [...] Negou ser usuário de droga (fl. 56). Em razão desses fatos, entendeu o julgador que o paciente se dedica a esta atividade criminosa, apenas revendendo a droga, sem utilizá-la para consumo próprio. Aliás, registro que este Superior Tribunal tem decidido também que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, conseqüentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas. (STJ, HC 283.816/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 08/08/2016).

Assim, deixo de aplicar o redutor, tornando-se a pena definitiva.

Fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal.

O regime inicial que mais se ajusta ao cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada ao réu, é o fechado, tendo em vista restou evidenciado que o acusado dedica-se a atividade criminosa e a grande quantidade de droga, apetrechos do tráfico, localizados no veículo que conduzia. Acrescenta-se ainda que a infração penal em questão intranquiliza a população e vem crescendo, causando problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Assim, essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, razão pela qual se deve impor o regime supracitado, a fim, de não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitar que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu DANIEL FELIPE ALMEIDA ZOCCHI, pela prática do delito previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/06, a pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado e o pagamento de 500 dias multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa.

Indefiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando que persistem as razões que o levaram a permanecer em custódia cautelar no curso do processo.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, mas defiro a justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado:

Expeça-se ofício ao Banco do Brasil solicitando que transfira o dinheiro apreendido em favor do FUNAD.

Decreto o perdimento dos objetos apreendidos nos autos celular, caderno e veículo tendo em vista que demonstrado serem utilizados na prática de delito.

Oficie-se ao Instituto de Identificação civil, comunicando a condenação do réu.

Oficie-se ao TRE para os fins do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santo André, 14 de dezembro de 2022.

P.R.I.C.

Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA